

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		30/10/2024	
Date d'affichage de la convocation :		30/10/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		31	
Pour :		31	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi cinq novembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Elisabeth RIVAS à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Jean-François REGNIER, Marc ZARCONÉ à Brigitte PAGES, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Elisabeth RIVAS, Karine TARTAS, Marc ZARCONÉ, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Yvette MESTRE		

AFFAIRE N°04 : FINANCES LOCALES
Renouvellement du Contrat bail pour la Gendarmerie.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que Le bail de location de la Caserne de Gendarmerie prenait fin le 31 août 2023.

Néanmoins, il est prévu dans le contrat et son article relatif au « renouvellement du bail », qu'à « l'issue du présent bail, et sauf intention contraire de l'une des parties notifiées à l'autre partie, au moins six mois à l'avance, la poursuite de la location sera constatée par des baux successifs de même durée ».

Le mercredi 9 octobre dernier, le Pôle de Gestion Domaniale de la Direction Régionale et Interrégionale des Finances Publiques (DRFIP) a adressé à la Commune le projet de renouvellement du bail dont la date de démarrage est bien fixée au 1er septembre 2023, pour une durée de 9 ans.

Pour rappel, l'emprise foncière est de 5 933 m² et intègre 16 logements, des locaux de service et des locaux techniques, ainsi que des parkings extérieurs.

Le montant annuel de location, hors charges locatives, est fixé à 217 322,99 €. Il était de 195 250,99 € sur la dernière période 2020 à 2023.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le renouvellement du contrat de bail de l'immeuble communal au profit de l'État.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer tout document ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré
Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Yvette MESTRE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télerecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 novembre 2024